عقد بيع عقار بين البائع والمشتري

Property Sale Contract between Seller and Buyer

دائرة الأراضي والأملاك
Land Department

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

Contract Number رقم العقد

PART 1. THE PARTIES — الجزء 1. الأطراف

THE PROPERTY OWNER'S DETAILS (FIRST PARTY) — بيانات مالك العقار (الطرف الأول)

Name Of Owner:			اسم مالك العقار:
Nationality:			الجنسية:
ID Card Number:			رقم بطاقة الهوية:
Passport No:	رقم الجواز:	**Expiry Date:**	تاريخ الانتهاء:
Mobile:	رقم الهاتف الجوال:	**P.O.Box:**	صندوق البريد:
Phone:	الهاتف:	**Fax:**	الفاكس:
Address:			العنوان:
Email:			البريد الالكتروني:

THE BUYER'S DETAILS (SECOND PARTY) — بيانات المشتري (الطرف الثاني)

Name of Buyer:			اسم مشتري العقار:
Nationality:			الجنسية:
Id card Number:			رقم بطاقة الهوية:
Passport No:	رقم الجواز:	**Expiry Date:**	تاريخ الانتهاء:
Mobile:	رقم الهاتف الجوال:	**P.O.Box:**	صندوق البريد:
Phone:	الهاتف:	**Fax:**	الفاكس:
Address:			العنوان:
Email:			البريد الالكتروني:

PART 2. THE PROPERTY — الجزء2. العقار

THE PROPERTY DETAILS — بيانات العقار

Property Status:	حالة العقار:	**Plot Number:**	رقم الأرض:
Type of Area:	نوع المنطقة:	**Title Deed Number:**	رقم شهادة الملكية:
Location:	الموقع:	**Property Number:**	رقم العقار:
Type of Property:	نوع العقار:	**Project Name:**	اسم المشروع:
Area:	المساحة:	**Master Developer Name:**	اسم المطور الرئيسي:
Present Use:	نوع الاستخدام:	**Community Number:**	رقم المجمع:
Additional Information:			معلومات اضافية:
Type Of Sale:	نوع البيع:	**NOC from Developer:**	مرفق عدم ممانعة من المطور:

عقد بيع عقار بين البائع والمشتري

Property Sale Contract between Seller and Buyer

دائرة الأراضي والأملاك
Land Department

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

Contract Number رقم العقد

PROPERTY FINANCIALS البيانات المالية المتعلقة بالعقار

Listed Price:	السعر المدرج:	**Original Price:**	القيمة الأصلية:
Paid Amount:	المبلغ المدفوع:	**Sell Price:**	قيمة عقد البيع:
Service Charge:	رسوم الصيانة السنوية:	**Balance Amount:**	المبلغ المتبقي:

PART 3. COMMISSION & DURATION OF THE AGREEMENT الجزء 3. العمولة والوساطة

Seller's Agent's Commission:	عمولة وسيط البائع:	**Buyer's Agent's Commission:**	عمولة وسيط المشتري:

THE SELLER'S AGENT /BROKER بيانات مكتب وساطة البائع

Office Name:			اسم المؤسسة:
License Authority:			جهة الترخيص:
ORN:	رقم التسجيل:	**License Number:**	رقم الترخيص:
Fax:	رقم الفاكس:	**Phone:**	رقم الهاتف:
Address:			العنوان:
Email:			البريد الالكتروني:
Agent Name:			اسم الوسيط:
BRN:	رقم التسجيل:	**Mobile:**	رقم الهاتف الجوال:

THE BUYER'S AGENT /BROKER بيانات مكتب الوساطة / الوسيط

Office Name:			اسم المؤسسة:
License Authority:			جهة الترخيص:
ORN:	رقم التسجيل:	**License Number:**	رقم الترخيص:
Fax:	رقم الفاكس:	**Phone:**	رقم الهاتف:
Address:			العنوان:
Email:			البريد الالكتروني:
Agent Name:			اسم الوسيط:
BRN:	رقم التسجيل:	**Mobile:**	رقم الهاتف الجوال:

PART 4. THE MORTGAGE INFORMATION الجزء 4. بيانات رهن

عقد بيع عقار بين البائع والمشتري

Property Sale Contract between Seller and Buyer

Contract Number رقم العقد

MORTGAGE INFORMATION	**بيانات الرهن**
Mortgagee:	**الراهن**
Mortgage Amount:	**قيمة الرهن**
Paid Amount:	**المبلغ المدفوع**
Mortgage Period From	**مدة العقد من**
Mortgage Period To:	**الى**
Mortgage Level:	**درجة العقد**
NOC Attachred	**مرفق عدم الممانعة**
PART 5: TENANCY CONTRACT INFORMATION	**الجزء 5. بيانات عقود الايجار**
TENANCY CONTRACT INFORMATION	**بيانات عقود الايجار**
Property Rented:	**العقار مؤجر**
Number of Rented Properties:	**عدد العقارات المؤجرة**
PART 6. THE SIGNATURE OF THE PARTIES	**الجزء 6. توقيع الأطراف**
FIRST PARTY : THE OWNERS(S)	**الطرف الأول: المالك**
Name(English):	**اسم (انكليزي)**
Name (Arabic):	**اسم (عربي)**
Legal Representative Name(English):	**الممثل القانوني (انكليزي)**
Legal Representative Name(Arabic):	**الممثل القانوني (عربي)**
Representing Type	**صفة الممثل القانوني**
Power of attorney number	**رقم الوكالة / سند التفويض**
Signature:	**التوقيع**
SECOND PARTY : THE BUYER(S)	**الطرف الثاني: المشتري**
Name(English):	**اسم (انكليزي)**
Name (Arabic):	**اسم (عربي)**
Legal Representative Name(English):	**الممثل القانوني (انكليزي)**
Legal Representative Name(Arabic):	**الممثل القانوني (عربي)**
Representing Type	**صفة الممثل القانوني**
Power of attorney number	**رقم الوكالة / سند التفويض**
Signature:	**التوقيع**

عقد بيع عقار بين البائع والمشتري

Property Sale Contract between Seller and Buyer

Contract Number **رقم العقد**

Terms & Conditions:

الشروط والأحكام:

On / / Both parties have agreed with full legal capacity as follows:

بتاريخ / / اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على ما يلي:

1.The above introduction is an integral part of this contract and shall be read and construed therewith.

1.تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه ومتممة له.

2.The "Seller" undertakes to provide all documents proving that he is the current owner of the property, Also the "Seller" undertakes to complete all procedures and requirements to transfer the property to the buyer's name at Dubai Land Department immediately after taking possession of the agreed price under this contract ,and not later than . / /

2. يلتزم الطرف الاول (البائع) بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية، كما يتعهد بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المشتري فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه / /

3.The "Buyer" agrees to pay to the seller:
A.A deposit Cheque of AED ( ) simultaneously with signing this contract.

B.Balance amount of the sale price, AED ( ) by Manager Cheque or any other guaranteed method of payment that is acceptable by the Dubai Land Department, as follows:

.....

.....

.....

.....

3.وافق المشتري على سداد ثمن العقار للبائع كالتالي:
أ-شيك تأمين "عربون" (AED) عند توقيع العقد.

ب-المبلغ المتبقي من قيمة العقار (AED) عن طريق شيك مدير أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي والأملاك، على النحو التالي:

.....

.....

.....

.....

4.Both parties agree to pay transfer fees to the Land Department as follows:
A.The "seller" (%) ,
representing (%) of the fees amount payable to the Land Department at the date of transfer.
B.The "buyer" (%) ,
representing (%) of the fees amount payable to the Land Department at the date of transfer.

4.اتفق الطرفان على أن يتم سداد الرسوم المقررة لدائرة الأراضي والأملاك، على النحو التالي:
أ -البائع (%) ،
وتمثل ما نسبته (%) من الرسوم المستحقة للدائرة في تاريخ نقل الملكية.
ب -المشتري (%)،
وتمثل ما نسبته (%) من الرسوم المستحقة للدائرة في تاريخ نقل الملكية.

5.Both parties agree to pay an agent / Broker commission - if any - as follows:

A.The seller's agent commission:
(%) paid by the seller.
(%) paid by the buyer.

B.The buyer's agent commission:
(%) paid by the seller.
(%) paid by the buyer.

5.اتفق الطرفان على أن يتم سداد عمولة الوسيط العقاري إن وجدت على النحو التالي:
أ -عمولة وسيط البائع،
(%) تسدد بواسطة البائع
(%) تسدد بواسطة المشتري

ب -عمولة وسيط المشتري،
(%) تسدد بواسطة البائع
(%) تسدد بواسطة المشتري

6.In the event that the "buyer" fails to pay the payments as agreed date in clause (3) or fails to complete the transfer on the agreed date due to his own act or omissions, then the "seller" has the right to terminate this contract, and he shall be entitled to retain the deposit, as long as the termination of the contract was due to violation of the agreed terms, unless they agreed amicably to different terms or dates.

6.إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (3) أو عجز عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته، فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون، طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل الشروط أو المواعيد .

7.In the event that the "seller" fails to complete the transfer on the agreed date due to his own act or omissions, then the full deposit will be refunded to the buyer, and also the "seller" agrees to pay the same deposit amount to the buyer as a compensation for the loss of the said property, unless they agreed amicably to different terms or dates.

7.إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، فأن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل الشروط أو المواعيد.

8.Both parties confirm and undertake that the sale price is non-changeable and they shall not increase or decrease it whatever occurred in the market prices.

8.وافق الطرفان على اعتبار ثمن البيع الوارد في هذا العقد نهائياً غير قابل للتعديل بالزيادة أو النقصان مهما طرأ من تقلبات في أسعار السوق.

9.The “Seller” undertakes to settle any and all outstanding penalties, taxes, charges or any unpaid fees due to the developer or any third party prior to the date of transfer.

9.يتعهد البائع بتسوية جميع وأية مستحقات، غرامات، ضرائب، أو رسوم مستحقة للمطور أو إلى أية جهة كانت حتى تاريخ نقل الملكية.

10.The "seller" hereby confirms that the property does not have any disputes, mortgages, lease agreements or restrictions which may prevent the buyer to take advantage of it unless it is clearly mentioned in this contract.

10.أقر البائع أن العقار محل هذا العقد ليس عليه أية موانع قانونية أو نزاعات أو رهون عقارية أو عقود إيجار تحول دون استفادة المشتري منه ما لم تذكر صراحة في هذا العقد

11.The "seller" hereby confirms that the sold property is free of debts, rights, or any other unknown claims, in the case of any, the first party undertakes that it will be in his own full responsibility.

11. يقر البائع بأن العقار المباع خالي من الديون والحقوق والمطالبات الخفية المستحقة للغير، وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك فإن الطرف الأول يقر بمسئوليته عن هذه الالتزامات مسئولية كاملة.

12.The "buyer" acknowledges that he inspected and previewed the property and agreed to buy it on its current condition .

12.أقر المشتري انه عاين العقار موضوع العقد معاينة نافيه للجهالة على الطبيعة ووافق على شرائه بحالته الراهنة .

13.By signing this contract from the first party, the "seller" hereby confirms and undertakes that he is the current owner of the property or his legal representative under legal power of attorney duly authorized by the competent authorities.

13.يعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد إقراراً منه بأنه المالك الحصري للعقار أو الوكيل القانوني للمالك بموجب وكالة قانونية موثقة أصولياً لدى الجهات المختصة.

14.The parties agree to consider any conditions or clauses contained in any other document or agreement in a manner contrary to what is explicitly agreed in this contract is not valid against them, and will not arrange any rights or obligations for any party against the other party.

14.اتفق الطرفان على اعتبار أية شروط أو بنود واردة في أي وثيقة أخرى أو عقد آخر على نحو مخالف لما هو متفق عليه صراحة في هذا العقد غير نافذة بحق طرفي هذا العقد، ولا ترتب أية حقوق أو التزامات لأي طرف تجاه الآخر.

15.The "seller" undertakes to hand over the property to the "buyer" on the date of transfer as it previewed when signing the contract, along with any cheques or cash payments arising from lease agreements – if any - from

15. يتعهد البائع بتسليم العقار للمشتري بتاريخ نقل الملكية على الحالة التي كان عليها عند إبرام العقد، إلى جانب أية شيكات أو مبالغ نقدية ناشئة عن عقود الإيجار – إن وجدت - اعتباراً من تاريخ / / .

16.By signing this contract, both parties approve that they agreed all its terms conditions.

16.توقيع الطرفين على هذا العقد يعد إقراراً منهما بإحاطتهما بكل الشروط الواردة فيه وموافقتهما عليها.

17.This contract is governed by and shall be construed in accordance with the local and federal laws applicable within the Emirate of Dubai

17.يُحكم هذا العقد ويُفسر طبقاً لأحكام القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية النافذة في إمارة دبي.

18.Any dispute arising in connection with this contract or its interpretation shall be resolved amicably between the parties within (7) seven days from the date of notification by one party to the other regarding the dispute, in the case if the parties unable to reach an amicable solution, the dispute shall be referred to the competent courts in the Emirate of Dubai.The address of each party in this contract will be consider as his chosen address in this regard.

18.كل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد او تفسيره يتم تسويته ودياً بين الاطراف خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر بقيام ذلك النزاع، وفي حالة ما إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف يحال النزاع إلى المحاكم المختصة في إمارة دبي.
ويعتبر عنوان كل من الطرفين بهذا العقد موطنا مختارا له فى هذا الشأن.

19.In case of discrepancy occurs between Arabic and English texts with regards to the interpretation of this contract or the scope of its application, the Arabic text shall prevail.

19.في حال حدوث أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النص العربي والنص الانجليزي يعتمد النص العربي.

20.The parties have signed this contract in three original copies in both Arabic and English language, each party has a copy, and the third copy will submit to The Land Department at the date of transfer.

20. حرر هذا العقد من ثلاث نسخ باللغتين العربية والانجليزية، بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها عند اللزوم. على أن تحفظ النسخة الثالثة لدى دائرة الأراضي والأملاك عند إتمام إجراءات نقل الملكية.

Additional Conditions:

الشروط الإضافية :

1. Sample 1
2. Sample 2

First Party "seller" :

الطرف الأول "البائع":

Second Party "Buyer" :

طرف الثاني "المشتري":